

<입문-제6장 행정행위.제4절 다단계 행정결정>

I. 다단계 행정결정의 의의

- 다단계 행정결정이란 행정청이 하나의 최종적인 행정 목표를 달성하기 위해 곧바로 최종 처분을 하지 않고, 여러 단계의 중간적·부분적 결정을 거쳐 최종 처분을 완성하는 행정작용의 방식을 말한다. 이러한 결정 방식은 행정의 복잡화, 장기화, 전문화 추세에 따라 행정청의 부담을 분산시키고, 국민의 예측 가능성을 높이며, 행정의 효율성과 적법성을 확보하기 위해 활용된다. 행정쟁송법상 다단계 행정결정에서 각 중간 결정이 취소소송의 대상인 처분에 해당하는지 여부는 국민의 권리 구제 측면에서 중요한 쟁점이 된다.

II. 예비결정

1. 의의

- 예비결정이란 장기간과 많은 비용이 소요되는 복잡한 행정계획이나 개발 사업 등에서, 최종 처분의 요건 중 일부 요건에 관하여 미리 행하는 행정청의 구속력 있는 판단을 말한다. 이는 확약 또는 부분허가와 구별되며, 신청인에게 최종 허가를 받을 수 있는 법적 지위(잠정적 권리)를 부여한다.

2. 구별 개념

(1) 잠정적 행정행위

- 잠정적 행정행위는 법적 요건이나 사실 관계가 미확정 상태일 때, 잠정적으로 효력을 인정하고 추후 최종 결정으로 대체하는 행위를 말한다. 이는 최종 결정의 일부 요건을 미리 확정하는 예비결정과는 다르다.

(2) 행정 계획의 결정

- 행정 계획의 결정(예 : 도시기본계획)은 장래에 대한 일반적·추상적인 구상을 정하는 행위로, 특정 사업의 개별적·구체적 요건을 미리 확정하는 예비결정과는 구별된다.

(3) 행위요건적 신고의 수리

- 행위요건적 신고의 수리는 신고를 매개로 법적 효과를 완성하는 확인 행위인 반면, 예비결정은 최종 허가의 일부 요건에 대한 중간적 판단이다.

3. 법적 성질

- 예비결정은 최종 허가의 요건 중 일부를 미리 확정하고, 그 확정된 부분에 대해서는 행정청 자신을 구속하는 기속력(구속력)을 가지는 행정행위이다. ① 예비결정은 최종 처분의 요건 중 일부를 미리 심사하여 확정함으로써, 신청인의 법적 지위를 강화하고 절차적 안정성을 제공한다. ② 예비결정은 신청인의 법률상 이익에 직접적인 영향을 미치므로, 그 거부 행위는 취소소송의 대상인 거부 처분으로 인정된다.

4. 관련 판례

- 판례는 예비결정을 최종 허가와의 구별되는 독립된 행정행위(처분)로 보고 있다.

(1) 거부처분성

- 대법원은 건축법상 사전 결정 제도가 도입되기 전에도, 장기간과 많은 비용이 소요되는 개발 사업에 대하여 관계 행정청이 미리 행한 교통 영향 평가 심의 결과 통보 등은 그 통보가 거부되었을 때 신청인에게 미치는 법률상 불이익이 크므로, 항고소송의 대상인 처분으로 인정하였다.

(2) 기속력

- 예비결정에서 이미 확정된 요건에 대해서는 최종 결정 시 다시 다룰 수 없으며, 행정청은 특별한 사정 변경이 없는 한 이에 구속된다.

III. 부분허가

1. 개념

- 부분허가란 법령상 하나의 허가에 의해 완성되어야 할 사업을, 그 사업의 목적(기능)이나 내용에 따라 가분적인 여러 단계로 나누어 각 단계별로 독립된 허가를 발급하는 것을 말한다. 이는 최종 사업의 전체 요건이 아니라 가분적인 각 단계에 한하여 최종 허가를 부여하는 점에서 예비결정과 구별된다.

2. 법적 성질

- 부분허가는 그 단계에 한하여 최종적인 효력을 가지는 완전한 행정행위(처분)이다.

(1) 독립된 처분성

- 부분허가는 그 자체로 해당 단계의 사업을 완료할 수 있는 법적 권한을 부여하며, 국민의 권리·의무에 직접적인 법률 효과를 발생시키므로 취소소송의 대상인 처분에 해당한다.

(2) 효력의 한계

- 부분허가는 해당 단계에 한하여 효력을 가지며, 다음 단계의 허가를 자동으로 보장하지는 않는다.

3. 법적 근거

- 부분허가는 사업의 성격상 분할이 가능하고, 각 단계의 독립적인 심사를 통해 행정의 효율성을 높일 필요가 있을 때 법률의 근거를 통해 이루어진다. (예 : 환경 영향 평가법상 사업 계획 적정 통보는 후속의 개발 행위 허가와 구별되어 부분허가적 성격을 갖는다.)

IV. 가행정행위

1. 의의

- 가행정행위란 장기간의 복잡한 심사를 요하는 행정작용에서, 최종 결정이 내려지기 전까지 잠정적으로 상황을 규율하기 위해 장래 최종 결정으로 대체될 것을 전제로 행하는 잠정적이고 일시적인 행정행위를 말한다. 이는 불확정 상태에서 임시적인 규율을 목적으로 한다.

2. 가행정행위의 예

- ① 세법상 잠정적인 세액 결정이나 가납 명세 등 ② 공무원 징계 절차에서 최종 징계가 확정되기 전의 직위 해제 처분 등

3. 특징

(1) 잠정성과 대체성

- 가행정행위는 최종적인 결정이 내려지는 시점에 자동적으로 효력을 상실하고 최종 결정으로 대체된다는 잠정성과 대체성을 갖는다.

(2) 처분성

- 가행정행위는 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행위이므로 취소소송의 대상인 처분에 해당한다. 잠정적인 상태라도 국민의 법적 지위에 영향을 미치기 때문이다.

(3) 법적 구속력

- 가행정행위는 최종 결정 전까지 완전한 구속력을 가진다. 따라서 그 위법성을 다투기 위해서는 일반 행정행위와 마찬가지로 취소소송을 제기해야 한다.

V 결론

- 다단계 행정결정은 복잡한 현대 행정에서 행정 효율성을 확보하기 위한 필수적인 수단이다. 예비결정은 최종 허가의 일부 요건에 대한 중간 확정으로서, 부분허가는 가분적인 단계에 대한 최종 허가로서, 가행정행위는 최종 결정 전까지의 잠정적 규율로서 기능한다. 이 모든 중간 단계 결정들은 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치므로, 행정쟁송법상 처분성이 원칙적으로 인정되어 취소소송의 대상이 된다는 공통점을 가진다.